

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4032/2534

นาย เสถียร ฉายเสนา
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 142

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31, มาตรา
51

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่เป็นธรรม โดยอ้างเหตุหลายประการ รวมทั้งอ้างว่าจำเลยไม่อ้างเหตุแห่งการเลิกจ้างและไม่ได้บอกกล่าวให้โจทก์ทราบล่วงหน้าด้วย จำเลยให้การว่า ก่อนเลิกจ้างโจทก์ จำเลยได้บอกกล่าวให้โจทก์ทราบล่วงหน้าแล้ว ในคำบอกกล่าวได้ระบุชัดเจนว่าเหตุที่เลิกจ้างนั้นเนื่องจากโจทก์หย่อนสมรรถภาพในการทำงาน ดังนั้น ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า ยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะถือว่าโจทก์หย่อนสมรรถภาพตามที่จำเลย ให้การต่อสู้ การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จึงเป็นการวินิจฉัยตรงตามประเด็นพิพาท.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าและมีได้อ้างเหตุเลิกจ้าง ทั้งมิได้สอบสวนโจทก์ตามระเบียบ เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ขอให้บังคับจำเลยที่ 1 รับโจทก์กลับเข้าทำงาน หากศาลเห็นว่าโจทก์ไม่อาจทำงานร่วมกับจำเลยต่อไปได้ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองใช้ค่าเสียหาย ค่าชดเชย สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าว

ล่วงหน้า ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี เงินสะสม และให้จำเลยที่ 1 ออกหนังสือรับรองการทำงานให้โจทก์

จำเลยทั้งสี่ให้การต่อสู้คดีหลายประการ รวมทั้งต่อสู้ว่าก่อนเลิกจ้างโจทก์จำเลยที่ 1 ได้บอกกล่าวล่วงหน้าแล้ว และคำบอกกล่าวได้ระบุเหตุว่าเนื่องจากโจทก์หย่อนสมรรถภาพการทำงานจึงไม่ต้องการสอบสวนทางวินัย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า งานรวบรวมคำพิพากษาศาลฎีกาคดีแรงงานที่จำเลยที่ 4 มอบหมายให้โจทก์ มีใช้เป็นงานของฝ่ายการพนักงานแต่เป็นงานของส่วนอำนาจการพนักงาน และเป็นงานที่ไม่น่ามอบหมายให้พนักงานให้ฝ่ายการพนักงานทำ การที่โจทก์ไม่มีผลงานในช่วงแรกและการที่ผลการประเมินผลงานของโจทก์ในช่วงหลังต่ำกว่ามาตรฐานยังไม่เป็นเหตุเพียงพอที่จะถือว่าโจทก์หย่อนสมรรถภาพตามที่จำเลยให้การต่อสู้ การที่จำเลยที่ 1 เลิกจ้างโจทก์เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมพิพากษาให้จำเลยที่ 1 รับโจทก์กลับเข้าทำงานในอัตราค่าจ้างที่ได้รับในขณะที่เลิกจ้างค่าขออื่นให้ยก

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เลิกจ้างโจทก์โดยไม่เป็นธรรมโดยอ้างเหตุหลายประการ รวมทั้งอ้างว่าจำเลยที่ 1 ไม่อ้างเหตุแห่งการเลิกจ้างและไม่ได้ออกกล่าวให้โจทก์ทราบล่วงหน้าด้วย จำเลยทั้งสี่ให้การว่า ก่อนเลิกจ้างโจทก์จำเลยที่ 1 ได้บอกกล่าวให้โจทก์ทราบล่วงหน้าแล้ว ในคำบอกกล่าวได้ระบุชัดแจ้งว่าเหตุที่เลิกจ้างนั้นเนื่องจากโจทก์หย่อนสมรรถภาพในการทำงาน ดังนั้น ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า ยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะถือว่าโจทก์หย่อนสมรรถภาพตามที่จำเลยให้การต่อสู้ การที่จำเลยที่ 1 เลิกจ้างโจทก์เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมจึงเป็นการวินิจฉัยตรงตามประเด็นพิพาท

พิพากษายืน.

(ราชันทร์ จัมปาสุด-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>